

0010223-53.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Ana Paula Macéa Ortigosa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do prejuízo material decorrente de furto de óculos (Oakley Ejector Black W/Prizm) do veículo de propriedade da parte autora dentro do estacionamento da ré. A parte informa que o furto teria ocorrido no interior do estacionamento da empresa demandada na data de 16/03/2022, ocasião em que deixara o bem dentro do veículo e ao retornar para pegar o carro sentiu a falta de seus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara do Juizado Especial Cível

RUA DOS CRISÂNTEMOS, Nº 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

0010223-53.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0010223-53.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Osli Oliveira dos Santos

Requerido:

Fórum Parking Estacionamento LTDA

Juiza de Direito: Dra. Ana Paula Macéa Ortigosa

Vistos.

O relatório está dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO

Julgo antecipadamente a lide, já que a matéria discutida nos autos dispensa a necessidade de produção de prova oral ou pericial, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.

Tratando-se de relação de consumo, tendo a parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito e diante da revelia (posto que a ré devidamente intimada não compareceu na audiência), está caracterizado que utilizou do serviço da ré como destinatário final, de rigor, neste caso, a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII.

Trata-se de ação que visa ao ressarcimento do prejuízo material decorrente de furto de óculos (Oakley Ejector Black W/Prizm) do veículo de propriedade da parte autora dentro do estacionamento da ré. A parte informa que o furto teria ocorrido no interior do estacionamento da empresa demandada na data de 16/03/2022, ocasião em que deixara o bem dentro do veículo e ao retornar para pegar o carro sentiu a falta

de seus olhos. A parte autora asseverou que tentou resolver amigavelmente a contenda com a ré, sem obter sucesso, razão pela qual precisou ajuizar a demanda para obter o ressarcimento do bem subtraído. Foi também elaborado boletim de ocorrência a respeito dos fatos (fls. 10/11). Conquanto se trate de documento unilateral, pode ser considerado desde que harmônico a outros elementos.

Ocorre que a ré poderia perfeitamente trazer as imagens gravadas no dia dos fatos, a fim de comprovar que o veículo da parte permaneceu incólume durante todo o tempo em que ali permaneceu estacionado ou que não deu entrada em seu estacionamento. A ré não comprova que prestou atendimento à reclamação da parte autora. Não tendo a ré provado a má-fé da parte autora, prevalece a presunção de que os olhos realmente foram furtados durante o tempo em que permaneceu no estacionamento.

Desse modo, caracterizando-se um contrato de depósito entre as partes, já que a parte autora estacionou seu veículo na qualidade de consumidor, estava a ré obrigada a guardar e conservar o bem com cuidado e diligência esperado por aquele que confiou o veículo, bem como deveria restituí-lo, com todos os frutos e acréscidos, quando lhe exigisse o proprietário, nos termos do art. 629 do Código Civil.

Para eximir-se da responsabilidade de indenizar os prejuízos suportados pela parte, deveria a ré provar que decorreram de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 642 do Código Civil. Não tendo produzido nenhuma prova capaz de elidir sua responsabilidade, fica a ré obrigada a reparar os danos suportados pela parte autora, já que decorreram de negligência sua no cumprimento do contrato de depósito.

Aliás, de acordo com o que dispõe a Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Nessa sentido, vejamos:

CIVIL E CONSUMIDOR. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de veículo ocorrido no estacionamento de supermercado atacadista. Circunstâncias fáticas. Isolamento por grades e localização dentro do terreno do estabelecimento. Legítima expectativa de segurança. Responsabilidade civil configurada. Ausência de ofensa aos direitos da personalidade. DANOS MORAIS. Não incidência. 1. Conforme Enunciado de Súmula nº 130 do c. Superior Tribunal de Justiça: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. 2. Todavia, a própria Corte Superior mitigou esse entendimento quando se tratar de estacionamentos públicos gratuitos, devendo a análise ocorrer casuisticamente, de forma a se verificar se esse estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento e se esse proceder gera razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, hipótese em que o supermercado deve suportar os riscos inerentes à comodidade oferecida. 3. As circunstâncias fáticas da lide demonstram que o estacionamento do supermercado atacadista integra o próprio terreno do estabelecimento comercial, possuindo parcial monitoramento e isolamento por grades, aparentando ser destinado especificamente aos clientes do supermercado. Logo, se a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela, ele deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda do veículo, ainda que o serviço seja prestado, em tese, a título gratuito. 4. Razoável a fixação do quantum baseado no valor constante na Tabela Fipe, criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é meio idôneo e considerada a principal referência no mercado automobilístico para os fins de se apurar o valor médio dos veículos no mercado nacional. 5. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano

sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em indenizar a título de danos morais. (TJ-DF 07073028520198070007 DF 0707302-85.2019.8.07.0007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020.)

A parte autora apresentou comprovou o valor pago pelo bem, qual seja de R\$ 600,60, valor que a ré está obrigada a restituir.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação movida por em face de para o fim de condenar a ré ao pagamento de R\$ 600,60 (seiscentos reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos correção monetária pela Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de juros de mora 1% ao mês contados a partir do evento danoso (06/03/2022), declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isenção de custas e de honorários advocatícios nessa fase, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 5% do valor da causa, observado o valor mínimo de 05 UFESPs, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da lei Estadual nº 11.608/03, etc.), ficando desde já deferida a gratuidade da justiça à parte autora.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guarulhos, 14 de dezembro de 2022.